

1500402-30.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, de forma reiterada. Segundo o apurado, o ora acusado, outrora condenado pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Cruzeiro, mudou-se para Pindamonhangaba e se ajustou a pessoas ainda desconhecidas para o fim de dar continuidade à prática do narcotráfico; segundo alegou o órgão de acusação, sua função no bando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500402-30.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500402-30.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086433/2022 - DEIC - TAUBATE, 23944979 - DEIC - TAUBATE, 77/22/004 - DEIC - TAUBATE, 2086433 - DEIC - TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MARCOS VINICIUS ARTHUR FERREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

MARCUS VINICIUS ARTHUR FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 01/03), ao longo do ano de 2022, até o dia 29 de março de 2022, no período da tarde, na Rua Antônio Fernandes, 01, Conjunto Residencial Araretama, neste município e Comarca, associou-se, com duas ou mais pessoas, ainda com qualificação desconhecida, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, de forma reiterada. Segundo o apurado, o ora acusado, outrora condenado pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Cruzeiro, mudou-se para Pindamonhangaba e se ajustou a pessoas ainda desconhecidas para o fim de dar continuidade à prática do narcotráfico; segundo alegou o órgão de acusação, sua função no bando consistia em ser o olheiro e informante do grupo criminoso, a fim de resguardar a atuação de seus membros. No dia dos fatos, todavia, policiais civis compareceram em viatura descaracterizada ao local em poder de mandado de busca e apreensão, emanado pela D. Autoridade Judicial no processo nº 1501178-09.2022.8.26.0625, com o fim de realizarem, inicialmente, campana, visando a

acompanhar o modo de atuação do grupo e, com isso, obter melhores informações para a operacionalização da diligência que seria realizada no dia seguinte, mais precisamente na residência de "Irmão Vinícius", um dos líderes do tráfico e procurado nos meios policiais. Ocorre que, quando iniciaram a campanha, MARCUS saiu do ponto de comércio ilícito de drogas em motocicleta, foi em direção aos policiais, passou em volta do veículo em que estavam, fitou os agentes de segurança e, após, retornou ao seu ponto base, vindo a avisar seus comparsas sobre a presença de pessoas desconhecidas. De imediato, três comparsas armados se dirigiram à via pública e se postaram em frente à viatura descaracterizada; ato contínuo, uma delas apontou o artefato letal para o carro dos agentes de segurança pública, motivo por que um policial também fez uso de sua arma, advertiu àqueles que se tratava de polícia e, em sua defesa e de seus colegas de serviço, efetuou disparos de fogo em direção aos membros inferiores dos delinquentes que, a partir de então, fugiram do local sem que fossem alcançados e identificados. Após os referidos fatos, foi dado cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas nada foi apreendido. Os policiais civis, entretanto, visualizaram novamente o acusado e, reconhecendo-o como a pessoa que avisou os comparsas da presença dos agentes de segurança no local, prenderam-no em flagrante delito, prisão esta confirmada pelo D. Delegado de Polícia. Indagado, MARCUS confirmou ter ido até o local onde os policiais estavam para averiguá-los e depois repassar as informações a seus comparsas, tudo a fim de assegurar a proeminência do tráfico local.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletins de ocorrência (fls. 12/16), auto de exibição e apreensão (fls. 20), cópia da decisão proferida no processo nº 1501178-09.2022.8.26.0625 (fls. 39/40), imagens fotográficas do acusado e do veículo apreendido (fls. 52/54), relatório de informações policiais (fls. 55/63), laudo de lesão corporal cautelar (fls. 95/96) e relatório final de inquérito policial (fls. 98/100).

A audiência de custódia foi devidamente realizada, sendo que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva (fls. 76/78).

Para evitar eventual alegação de nulidade, o recebimento da denúncia foi diferido para o momento processual previsto no artigo 399, do Código de Processo Penal (fls. 93/94).

O pedido formulado por ADRIANA DA SILVA SIL ARTHUR, de restituição da motocicleta apreendida nos autos (fls. 107/110), foi indeferido (fls. 125).

Citado (fls. 129), o réu MARCOS VINICIUS ARTHUR FERREIRA apresentou defesa preliminar (fls. 130/136). Explicou que veio para a cidade de Pindamonhangaba em busca de emprego, tendo chegado 15 dias antes da data dos fatos e estava na casa de uma amiga, que mora no condomínio onde aconteceu o episódio narrado na denúncia. Ressaltou que chegou a receber proposta de emprego no dia em que foi preso. Aduziu que não poderia saber que as pessoas no interior do automóvel eram policiais, visto que estavam descaracterizados. Destacou que não reside na cidade nem conhece os investigadores locais. Asseverou que, após a fuga dos três indivíduos, foi abordado pelos policiais e indagado se conhecia as pessoas que haviam fugido, momento em que informou que não. Após isso, os policiais foram embora. Era por volta das 10h da manhã. No período da tarde, os agentes públicos retornaram ao condomínio e solicitaram ao acusado que fosse até a delegacia para prestar depoimento dos fatos que havia presenciado, o que logo foi aceito por ele que sequer foi algemado e, após aguardar mais de 2 horas na delegacia, recebeu voz de prisão. Requereu a rejeição da denúncia por ausência de justa causa e, quanto ao mérito, a improcedência do pedido condenatório.

Foi indeferido novamente o pedido de restituição da motocicleta apreendida nos autos (fls. 154/166, fls. 159 e fls. 161).

ADRIANA DA SILVA ARTHUR interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a restituição da coisa apreendida (fls. 164/169).

Foi acolhida manifestação ministerial (fls. 174/176) para formação de incidente processual para análise do pedido de restituição da motocicleta apreendida (fls. 178).

A prisão preventiva do acusado foi mantida às fls. 143/144 e fls. 215/216.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates orais, o Ministério Público, entendendo provadas a materialidade e a autoria delitivas, pediu a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição, com fundamento na fragilidade probatória e, em caso de condenação, pela aplicação de pena mínima e fixação de regime inicial menos gravoso de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada improcedente.

Os policiais civis RICARDO e CRISTIANO, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram integralmente seus depoimentos anteriores (fls. 07/08 e 14), assim como o depoimento prestado pelo policial civil RODRIGO na fase inquisitiva (fls. 09/10), em harmonia ao relatório de informações de fls. 55/63, com acréscimo, trazido por RICARDO, no sentido de que teria também visualizado indivíduos trazendo sacolas plásticas nas mãos, usualmente utilizadas no tráfico de drogas.

A versão exculpatória do réu, volúvel, não teve o condão de afastar a credibilidade dos relatos das testemunhas.

Ocorre que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência.

Trata-se de crime doloso, com especial fim de agir: desenvolver as condutas do artigo 33, "caput" e § 1º, e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006. Reclama o agrupamento de pelo menos duas pessoas, com ajuste prévio e estabilidade de propósito.

Não é suficiente, para configurá-lo, a união ocasional e episódica entre duas ou mais pessoas.

Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que a diferença do crime em questão e o concurso eventual de agentes repousa justamente na estabilidade do vínculo: STJ, AgRg no HC 539.907/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; STJ, HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019; STJ, AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019; STJ, HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017; STJ, HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016; STJ, HC 220.231/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016.

Leciona, a esse propósito, Vicente Greco Filho: "Para a incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não', poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso da convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (Tóxicos: prevenção-repressão, 14 ed., Saraiva, 2011, p. 209).

No caso em apreço, não houve diligências anteriores que vinculassem o réu à pessoa que era investigada e que ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão (fls. 39/40). O acusado não era conhecido pelos policiais ouvidos e, em poder dele ou mesmo de qualquer dos envolvidos, sequer identificados, nada de ilícito foi localizado. Tampouco no endereço objeto da expedição do mandado de busca ou nas imediações algo ilícito foi encontrado.

O fato de o réu ter avisado os adolescentes armados da presença dos policiais,

atuando naquele momento como "olheiro", não é suficiente para que se conclua, com a segurança imposta pelo Direito Penal, que estivesse ajustado aos outros indivíduos em associação criminosa, com a qualificação legalmente exigida.

Pondere-se ser de senso comum que "olheiros" são peças eventuais, descartáveis, no mais das vezes coautores do delito de tráfico. É difícil que conheçam os responsáveis pela fabricação, refino e comercialização da droga. Por isso não é dado inferir, sem prova objetiva a esse respeito, que atuem associados para o tráfico.

Conforme ensina Guilherme Nucci, "existe grande diferença entre indício e presunção, pois enquanto o primeiro é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outras circunstâncias, a última não é um meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um simples processo dedutivo" (Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 10ª ed., p. 542 e 545).

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se: "A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador" (STJ 5ª Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109 - j. 2/5/2005)).

Cite-se: "Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e "meros" indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório" (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator: - Pires Neto, RJDACRIM 11/118).

Mais: "A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: in dubio pro reo. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova" (Apelação nº 1.332.129/8 - Jaú - 15ª Câmara - Relator: Carlos Biasotti - 5.12.2002 - V.U. - Voto nº 4.246).

Enfim, neste caso, sobre a associação para o tráfico, pairam apenas presunções sem força suficiente para autorizar um édito condenatório.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, o que faço para ABSOLVER o réu MARCUS VINICIUS ARTHUR FERREIRA, já qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição, ausentes os requisitos da prisão preventiva, defiro o direito de recurso em liberdade; expeça-se imediatamente alvará de soltura clausulado.

Pelo mesmo motivo, inexistindo indícios de que o veículo tenha sido adquirido com o tráfico de entorpecentes ou de que a interessada tenha anuído para a prática de tal atividade, bem como considerando a documentação juntada a fls. 112/120, é caso de deferir a restituição do bem à proprietária fiduciária, terceira de boa-fé, Sra.

Adriana da Silva Arthur, com isenção do pagamento de custas e de taxas administrativas, por ora: até o trânsito em julgado, na condição de fiel depositária, cessando o encargo posteriormente. Expeça-se o necessário e comunique-se a decisão ao E. Tribunal de Justiça, haja vista o recurso pendente.

Sem custas, porque houve absolvição.

Promovam-se as comunicações e anotações de praxe, arquivando-se oportunamente, observadas as NSCGJ.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Anote-se e cumpra-se.

Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA